

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành thông báo đấu giá tài sản như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất diện tích: 90,5m²; Thuộc thửa đất số: 7; Tờ bản đồ số: 15; Mục đích sử dụng đất: Đất ở 78,8m²; Đất trồng cây lâu năm: 11,7m²; Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: 15/10/2043 và nhà ở có diện tích xây dựng: 76,4m²; Diện tích sàn: 90,6m²; Kết cấu nhà: Tường xây, sàn đúc, mái tôn, nền xi măng; Cấp hạng: Cấp 4; Số tầng: 02; tọa lạc tại: 208A Nguyễn Tri Phương, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BT 878967; Số vào sổ cấp GCN: CT21095 do Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 17/7/2014 cho Công ty TNHH Phúc Thịnh.

1. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín.

Địa chỉ: Số 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành.

Trụ sở: 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Giá khởi điểm: 7.900.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, chín trăm triệu đồng), giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm phí công chứng, các loại thuế, phí và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản đấu giá.

4. Bước giá tối thiểu là: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng)

5. Tiền đặt trước: 790.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm chín mươi triệu đồng), tương đương 10% giá khởi điểm.

6. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 600.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ lúc 08 giờ 00 phút ngày 13/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/03/2025.

b. Địa điểm, cách thức bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Khách hàng liên hệ trực tiếp tại một trong ba địa điểm sau:

- Số 2 Đường 8B, khu phố 5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Số 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Đà Nẵng – Phòng giao dịch Chợ Mới số 482 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

- Số điện thoại: 028.66820690.

c. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành theo quy định của Luật đấu giá tài sản hiện hành và quy định khác của pháp luật có liên quan.

8. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ lúc 08 giờ 00 phút ngày 13/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/03/2025.

9. Thời hạn và địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 26/03/2025 tại nơi có tài sản: 208A Nguyễn Tri Phương, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

10. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Lúc 10 giờ 30 phút ngày 28/03/2025 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Đà Nẵng – Phòng giao dịch Chợ Mới số 482 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

12. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

13. Thủ tục đấu giá: Đấu giá theo thủ tục rút gọn.

(Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá)

Lưu ý:

- Trước ngày mở phiên đấu giá, bên bảo đảm có quyền nhận lại tài sản nếu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với bên nhận bảo đảm và thanh toán các chi phí phát sinh do việc chậm thực hiện nghĩa vụ gây ra;

- Tài sản được đưa ra đấu giá theo giấy chứng nhận, trong trường hợp diện tích thực tế khác biệt so với giấy chứng nhận thì người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp giấy chứng nhận, tự chịu chi phí liên quan. Người trúng đấu giá cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về những vấn đề này;

- Người mua được tài sản đấu giá tự liên lạc với chủ tài sản, người đang quản lý, sử dụng tài sản để nhận tài sản (nếu có). Trường hợp chủ tài sản, người đang quản lý, sử dụng tài sản không tự nguyện bàn giao tài sản, người mua được tài sản đấu giá có quyền khởi kiện ra TAND có thẩm quyền hoặc yêu cầu các cơ quan chức năng buộc chủ tài sản, người đang quản lý, sử dụng phải bàn giao theo quy định pháp luật.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành

Địa chỉ: Số 2 Đường 8B, khu phố 5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028. 66820690

Nơi nhận:

- Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín;
- Niêm yết theo quy định;
- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản;
- Lưu VP.

CTY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẾN THÀNH

PHÓ GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HỮU TÌNH

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ
HỢP DANH BẾN THÀNH**

Số: 05-152/2023/QCCĐG-BTA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Quy chế này quy định cụ thể việc đấu giá tài sản tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành (Công ty), bao gồm các điều khoản sau:

PHẦN 1:

THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN

Điều 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất diện tích: 90,5m²; Thuộc thửa đất số: 7; Tờ bản đồ số: 15; Mục đích sử dụng đất: Đất ở 78,8m²; Đất trồng cây lâu năm: 11,7m²; Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: 15/10/2043 và nhà ở có diện tích xây dựng: 76,4m²; Diện tích sàn: 90,6m²; Kết cấu nhà: Tường xây, sàn đúc, mái tôn, nền xi măng; Cấp hạng: Cấp 4; Số tầng: 02; tọa lạc tại: 208A Nguyễn Tri Phương, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BT 878967; Số vào sổ cấp GCN: CT21095 do Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 17/7/2014 cho Công ty TNHH Phúc Thịnh.

Điều 2. Hồ sơ pháp lý

1. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BT 878967, số vào sổ cấp GCN số: CT21095 do Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 17/7/2014;
2. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất số: PCMO.HĐTC01040416 ngày 04/04/2016 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – Chi nhánh Đà Nẵng với Công ty TNHH Phúc Thịnh;
3. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất số: PCMO.HĐTC.03.180520 ngày 18/8/2020 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – Chi nhánh Đà Nẵng – PGD Chợ Mới với Công ty TNHH Phúc Thịnh;
4. Chứng thư thẩm định số: 400/2023/CT/VNA của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá VNA ngày 03/10/2023;
5. Các giấy tài liệu, chứng cứ liên quan khác do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín phát hành trong quá trình xử lý tài sản.

Điều 3: Giá khởi điểm là: 7.900.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, chín trăm triệu đồng), giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm phí công chứng, các loại thuế, phí và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản đấu giá

PHẦN 2:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Điều 4: Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ lúc 08 giờ 00 phút ngày 13/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/03/2025.

b. Địa điểm, cách thức bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:
Khách hàng liên hệ trực tiếp tại một trong ba địa điểm sau:

- Số 2 Đường 8B, khu phố 5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Số 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Đà Nẵng – Phòng giao dịch Chợ Mới số 482 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Số điện thoại: 028.66820690.

c. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành theo quy định của Luật đấu giá tài sản hiện hành và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 5: Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ lúc 08 giờ 00 phút ngày 13/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/03/2025.

Điều 6: Thời hạn và địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 26/03/2025 tại nơi có tài sản: 208A Nguyễn Tri Phương, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Điều 7: Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Lúc 10 giờ 30 phút ngày 28/03/2025 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Đà Nẵng – Phòng giao dịch Chợ Mới số 482 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

PHẦN 3:

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Điều 8: Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá, ngoại trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản hiện hành, cụ thể như sau:

- + Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
- + Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
- + Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
- + Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;
- + Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 9: Thủ tục đăng ký

Cá nhân, tổ chức liên hệ tại một trong ba địa chỉ: 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; số 2 Đường 8B, khu phố 5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh hoặc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Đà Nẵng – Phòng giao

dịch Chợ Mới số 482 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng - ĐT: 028.66820690 để mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá.

Đồng thời yêu cầu cung cấp thêm các thông tin liên quan đến tài sản và quy định về đấu giá tài sản trong trường hợp thấy cần thiết.

1. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:
 - o Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
 - o Hồ sơ pháp lý nêu tại Khoản 1 Điều 2 Quy chế này;
 - o Quy chế cuộc đấu giá;
 - o Bản cam kết v/v chấp nhận tình trạng pháp lý và hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá.
2. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: **600.000 đồng**/hồ sơ
3. Người đăng ký tham gia đấu giá điền các thông tin vào phiếu đăng ký tham gia đấu giá, Bản cam kết v/v chấp nhận tình trạng pháp lý và hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá và nộp đủ các hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định tại Điều 10, Điều 12 của Quy chế này. Hồ sơ đăng ký và tiền đặt trước phải nộp cho Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành trong thời hạn theo quy định nêu tại Điều 4, Điều 5 của Quy chế này
4. Tài sản được bán trên cơ sở thực tế mà khách hàng đã được xem hiện trạng tài sản. Công ty và Bên có tài sản chỉ chịu trách nhiệm bàn giao tài sản đúng hiện trạng mà khách hàng đã kiểm tra và xác nhận bằng văn bản

Điều 10: Hồ sơ đăng ký

1. Đối với cá nhân:
 - a. Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu có đóng dấu của Công ty);
 - b. Bản cam kết v/v chấp nhận tình trạng pháp lý và hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá (theo mẫu có đóng dấu của Công ty);
 - c. Phiếu đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá (theo mẫu có đóng dấu của Công ty);
 - d. Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu photo có sao y hoặc mang bản chính để đối chiếu;
 - e. Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia phải có giấy ủy quyền, CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền (sao y). Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật;
 - g. Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật;
2. Đối với tổ chức:
 - a. Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu có đóng dấu của Công ty), đóng dấu, ký tên của Người có thẩm quyền. Trong trường hợp cấp phó ký thay phải kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ;
 - b. Bản cam kết v/v chấp nhận tình trạng pháp lý và hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá (theo mẫu có đóng dấu của Công ty); đóng dấu, ký tên của Người có thẩm quyền. Trong trường hợp cấp phó ký thay phải kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ;
 - c. 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Chứng minh nhân dân người đại diện pháp luật của doanh nghiệp (sao y hoặc mang bản chính để đối chiếu);
 - d. Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia phải có giấy ủy quyền hoặc các giấy tờ chứng minh người đại diện tham gia đấu giá hợp lệ; CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền và người được ủy quyền (sao y). Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật;
 - e. Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.

3. Người đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình Giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu để kiểm tra (riêng đối với tài sản là bất động sản cần bổ sung thêm sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận nơi cư trú). Trong trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Điều 11: Thủ tục tham gia đấu giá:

Khi đến tham gia đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá phải mang theo bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc Hộ khẩu

Điều 12: Tiền đặt trước

1. Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải nộp tiền đặt trước là **10%** giá khởi điểm, bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành theo thông tin sau:
 - + Người thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành
 - + Số tài khoản: 000002323088
 - + Mở tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (VIETBANK) – Chi nhánh Sài Gòn

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

2. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai; trường hợp khoản tiền đặt trước phát sinh lãi thì người tham gia đấu giá được nhận tiền lãi đó.
3. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan; và ngược lại, trong trường hợp người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, khoản tiền đặt trước được hoàn lại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 18 Quy chế này.
4. Một số điều cần lưu ý:
 - a) Người tham gia đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành cung cấp trước khi đăng ký. Mọi thắc mắc, đề nghị Người tham gia đấu giá liên hệ với Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành trước thời điểm diễn ra cuộc đấu giá để được giải đáp.
 - b) Nhằm tránh mất thời gian, ảnh hưởng đến phiên đấu giá, người điều hành phiên đấu giá sẽ không giải quyết các vấn đề được quy định trong hồ sơ tham gia đấu giá mà Công ty đã cung cấp cho khách hàng, không trả lời các câu hỏi trùng lặp. Thời gian dành cho giải đáp những câu hỏi liên quan đến phiên đấu giá không quá 45 phút

PHẦN 4:

THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

Điều 13: Bước giá tối thiểu là: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng)

Điều 14: Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều 15: Việc trả giá được thực hiện như sau:

15.1 Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;

- Người tham gia đấu giá trả giá.
- Giá trả hợp lệ là giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm, người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả theo công thức trả giá như sau:

Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm/Giá đã trả trước liền kề + Bước giá (Trong đó: Bước giá không được nhỏ hơn bước giá tối thiểu được quy định tại Điều 13 của Quy chế).

- Giá trả không hợp lệ là giá trả sai so với công thức Giá trả hợp lệ nêu trên.
- 15.2 Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

15.3 Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

Điều 16: Rút lại giá đã trả và từ chối kết quả trúng đấu giá

1. Rút lại giá đã trả.

- a. Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá hoặc hình thức đấu giá trực tuyến, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả trong trường hợp này bị truất quyền tham dự phiên đấu giá.
- b. Người rút lại giá đã trả trong trường hợp này bị truất quyền tham dự phiên đấu giá và không được nhận lại khoản tiền đặt trước.

2. Từ chối kết quả trúng đấu giá.

- a. Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.
- b. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 17: Truất quyền tham gia đấu giá

1. Tại phiên đấu giá, Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá có quyền truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá trong các trường hợp sau đây:
 - a. Truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản hiện hành, cụ thể như sau:
 - + Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

- + Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - + Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
 - + Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - + Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
 - + Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
 - + Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
 - + Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
- b. Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá hoặc hình thức đấu giá trực tuyến, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham dự phiên đấu giá.
2. Người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm ngoài việc bị truất quyền tham dự phiên đấu giá thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị tịch thu tiền đặt trước, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật

Điều 18: Không được nhận lại tiền đặt trước

1. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:
- a. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng
 - b. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản hiện hành, cụ thể như sau:
 - + Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
 - + Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - + Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
 - + Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - + Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
 - + Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
 - + Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh

nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

+ Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

- c. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
 - d. Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá hoặc hình thức đấu giá trực tuyến, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì người rút lại giá đã trả không được nhận lại khoản tiền đặt trước đã nộp;
 - e. Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người từ chối kết quả trúng đấu giá không được nhận lại khoản tiền đặt trước đã nộp.
2. Tiền đặt trước quy định tại khoản 1 Điều này thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

Điều 19: Xử lý vi phạm

Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 hoặc quy định khác của Luật Đấu giá tài sản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 20: Hủy kết quả đấu giá

1. Kết quả đấu giá tài sản bị hủy trong các trường hợp sau đây:
 - a. Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;
 - b. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - c. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản hiện hành, cụ thể như sau:
 - Tổ chức không có chức năng hoạt động đấu giá tài sản mà tiến hành cuộc đấu giá hoặc cá nhân không phải là đấu giá viên mà điều hành phiên đấu giá, trừ trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện;
 - Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản cố tình cho phép người không đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá và trúng đấu giá;
 - Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có một trong các hành vi: không thực hiện việc niêm yết đấu giá tài sản; không thông báo công khai việc đấu giá tài sản; thực hiện không đúng quy

định về bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá; cản trở, hạn chế người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá;

- Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông đồng, móc nối với người tham gia đấu giá trong quá trình tổ chức đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;
- Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản tổ chức cuộc đấu giá không đúng quy định về hình thức đấu giá, phương thức đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá dẫn đến làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.
- d. Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi có một trong các căn cứ quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 20 của Quy chế này hoặc trong trường hợp người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản

2. Hậu quả pháp lý khi hủy kết quả đấu giá tài sản:

- a. Trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản theo quy định tại các điểm b, c, d Khoản 1 Điều 20 của Quy chế này thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền. Bên gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
- b. Trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản theo quy định tại điểm c, d Khoản 1 Điều 20 của Quy chế này được thực hiện như sau:
 - Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản thực hiện việc hủy quyết định phê duyệt kết quả đấu giá tài sản. Trình tự, thủ tục hủy quyết định phê duyệt kết quả đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan;
 - Người có tài sản đấu giá hủy bỏ giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc yêu cầu Tòa án hủy bỏ hoặc tuyên bố hợp đồng mua bán tài sản đấu giá vô hiệu theo quy định của pháp luật.

Điều 21: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá ngay tình

- 1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm bảo đảm việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá ngay tình;
- 2. Trường hợp có người thứ ba tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá thì quyền sở hữu vẫn thuộc về người mua được tài sản đấu giá ngay tình. Việc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá, khởi kiện về hiệu lực pháp lý của cuộc đấu giá thành, việc hủy kết quả đấu giá tài sản quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 72 của Luật Đấu giá tài sản hiện hành được thực hiện theo thủ tục rút gọn của pháp luật về tố tụng dân sự
- 3. Trường hợp có bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sửa đổi một phần hoặc hủy bỏ toàn bộ các quyết định liên quan đến tài sản đấu giá trước khi tài sản được đưa ra đấu giá nhưng trình tự, thủ tục đấu giá tài sản bảo đảm tuân theo quy định của Luật này thì tài sản đó vẫn thuộc quyền sở hữu của người mua được tài sản đấu giá ngay tình, trừ trường hợp kết quả đấu giá tài sản bị hủy theo quy định tại Điều 72 của Luật Đấu giá tài sản hiện hành.

PHẦN 5:

PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều 22: Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này áp dụng cho phiên đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 152/2023/HĐDVĐG/BTA.HCM ngày 31/10/2023 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 152.04/2023/HĐDVĐG/BTA.HCM ngày 12/03/2025 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín và Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành.
2. Ngoài các quy định nêu tại Quy chế này, các bên tham gia tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác liên qua n.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2025

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẾN THÀNH

PHÓ GIÁM ĐỐC *Nguyễn Hữu Tình*

Áp dụng:

- Như trên;
- Lưu: Cty.



NGUYỄN HỮU TÌNH





THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

17/10/2017